

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 16 czerwca 2025 r.

Czas na rozwiązanie kazusu 180 min.

Anna pożyczyła synowi swojej przyjaciółki, Bartoszowi, sumę 500 000 zł. Pieniądze te pochodziły ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej przez Annę. Strony uzgodniły, że pożyczkobiorca będzie płacił odsetki w wysokości 2% miesięcznie za korzystanie z kapitału, a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu trzech miesięcy od wypowiedzenia dokonanego przez Annę. Umowę zawarto 12 grudnia 2018 r. ustnie w obecności Dariusza, małżonka Anny. Bartosz podpisał oświadczenie następującej treści: „kwituję odbiór 500 000 zł w gotówce”. Przez pierwszy rok Bartosz płacił sumiennie odsetki. Dzień po upływie pierwszego roku od zawarcia umowy Anna zadzwoniła do Bartosza i zażądała zwrotu pożyczki. Wtedy kontakt Anny z Bartoszem się urwał. Przestał on odpowiadać na maile, smsy i nie odbierał telefonu. Anna starała się wpłynąć jakoś na nierzetelnego dłużnika przez jego matkę. Nie podejmowała jednak dochodzenia zwrotu pożyczki przez wzgląd na długoletnią przyjaźń z nią.

Pod koniec stycznia 2024 r. Anna trafiła do szpitala z podejrzeniem nowotworu płuc. Rokowania okazały się niepomyślne, nowotwór był nieoperacyjny, a lekarz prowadzący oceniał, że zostały jej trzy miesiące życia. 20 lutego 2024 r. Anna poczuła się gorzej i postanowiła w szpitalu sporządzić testament, ustnie oświadczając swoją wolę wobec Dariusza i ich jedynej córki, Tatiany. Wówczas do sali, na której leżała Anna, zajrzała pielęgniarka i zapytała, czy Anna potrzebuje pomocy. Anna podziękowała, wspominając, że to sprawa rodzinna i chce ją załatwić w gronie najbliższych. Pielęgniarka opuściła salę. Następnie Anna oświadczyła, że cały swój majątek po śmierci chce przekazać „jakiejś fundacji pomagającej osobom chorym na nowotwór”. W tej samej sali szpitalnej, na sąsiednim łóżku leżała Patrycja, odwrócona tyłem do Anny. Anna, Dariusz i Tatiana byli przekonani, że Patrycja śpi. Ta jednak słyszała każde słowo wypowiedziane przez Annę. Anna uzgodniła z mężem i córką, że spiszą treść testamentu później. Po kolejnym tygodniu okazało się, że w szpitalu pomyłono wyniki badań i wypisano Annę ze szpitala jako osobę zdrową bez zaleceń do dalszej terapii. 25 sierpnia 2024 r. Anna doznała wylewu krwi do mózgu i zmarła.

14 grudnia 2024 r. Tatiana zażądała od Bartosza zapłaty 500 000 zł tytułem zwrotu pożyczki udzielonej mu przez Annę oraz odsetek za opóźnienie za okres od 14 grudnia 2019 r. w wysokości 2 % miesięcznie.

Czy na dzień rozwiązywania kazusu roszczenia Tatiany są uzasadnione?

Na potrzeby rozwiązania kazusu proszę przyjąć, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosiła przez cały czas 6,5 %

Rozwiązanie

Tatiana mogłaby żądać zwrotu pożyczki na podstawie umowy pożyczki (art. 720 § 1 k.c.), a zapłaty odsetek za opóźnienie na podstawie art. 481 k.c.

I. Powstanie roszczenia

Powstanie roszczenia o zwrot pożyczki pieniężnej zależy od spełnienia następujących przesłanek:

1. zawarcie umowy pożyczki;
2. przeniesienie przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy;

dodatkowo

3. w zakresie roszczenia o odsetki za opóźnienie – popadnięcie dłużnika w opóźnienie.

Ad I 1. Zawarcie umowy pożyczki.

Fakt zawarcia umowy pożyczki przez Annę i Bartosza wynika wprost z kazusu.

Pożyczka wynosiła 500 000 zł, a więc zgodnie z art. 720 § 2 k.c. wymagała formy dokumentowej. Zachowanie tej formy wymaga złożenia oświadczeń woli składających się na umowę pożyczki w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający zapoznanie się treścią oświadczeń (art. 77² k.c.). Sam dokument z kolei należy rozumieć jako nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 77³ k.c.). W kazusie wprost stwierdzono, że umowa pożyczki została zawarta ustnie, a więc bez sporządzenia dokumentu obejmującego oświadczenia woli stron. Forma zastrzeżona dla umowy pożyczki nie została zatem zachowana.

Zastrzeżenie formy dokumentowej dla umowy pożyczki nie określa rygoru jej niezachowania. Konsekwencje uchybienia temu wymaganiu należy zatem określić na podstawie przepisów ogólnych. Zgodnie z art. 74 § 1 zd. 1 k.c. „zastrzeżenie (...) formy dokumentowej (...) bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.” Forma dokumentowa jest więc w rozważanym przypadku zastrzeżona pod rygorem utrudnień dowodowych (forma *ad probationem*). Rygor ten jednak może zostać uchylony, jeżeli fakt dokonania czynności prawnej został uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2 *in fine* k.c.). Według stanu faktycznego Bartosz podpisał pokwitowanie odbioru 500 000 zł w gotówce. Takie pokwitowanie spełnia definicję dokumentu w rozumieniu art. 77³ i art. 74 § 2 *in fine* k.c.). W analizowanej sytuacji niezachowanie formy dokumentowej nie pociąga zatem za sobą nawet utrudnień dowodowych.

Rozważenia wymaga także treść stosunku prawnego pożyczki powstałego wskutek zawarcia umowy. W kazusie występuje odpłatna pożyczka, ponieważ strony zastrzegły obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 2 % miesięcznie, co daje roczną stopę oprocentowania wynoszącą 24 %. Są to tzw. odsetki kapitałowe, należne jako wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy zgodnie z treścią stosunku pożyczki. Swoboda stron w zakresie ustalania wysokości odsetek kapitałowych jest ograniczona przepisami o odsetkach maksymalnych. Zgodnie z art. 359 § 2¹ k.c. „maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych”. Z kolei kapitałowe odsetki ustawowe są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych (art. 359 § 2 k.c.). Jako że stopa referencyjna NBP wynosi według kazusu 6,5 %, odsetki ustawowe wynoszą 10 %. W konsekwencji maksymalne odsetki kapitałowe wynoszą 20 %. W zakresie zatem określenia stopy odsetek kapitałowych umowa zawarta przez Annę i Bartosza jest sprzeczna z ustawą. W myśl art. 58 § 1 k.c. „czynność prawna sprzeczna z ustawą (...) jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzi odpowiednie przepisy ustawy”. W przypadku odsetek kapitałowych art. 359 § 2² k.c. stanowi, że „jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne”. Wskutek zawarcia analizowanej umowy pożyczki doszło zatem do ustalenia odsetek kapitałowych w wysokości równej odsetkom maksymalnym, czyli: 20 % w stosunku rocznym.

Kazus nie zawiera informacji mogących wskazywać na występowanie wad oświadczeń woli, czy braków w zakresie zdolności do czynności prawnych stron.

Umowa pożyczki została zatem zawarta, jest ważna i skuteczna.

Ad. 2. Przeniesienie przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy.

Pokwitowanie wystawione przez Bartosza wskazuje na odebranie przez niego sumy pożyczki w gotówce. Zgodnie z art. 155 § 2 zd. 1 k.c. zdarzenie to należy zakwalifikować jako przeniesienie własności znaków pieniężnych, będących szczególnym rodzajem rzeczy oznaczonych co do gatunku. Wraz z odebraniem od Anny sumy pożyczki przez Bartosza została spełniona przesłanka przeniesienia przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy.

Ad. 3. Opóźnienie pożyczkobiorcy.

Pożyczka, zgodnie z umową, powinna być zwrócona w ciągu trzech miesięcy od wypowiedzenia dokonanego przez pożyczkodawczynię. Anna zażądała zwrotu pożyczki następnego dnia po upływie roku od udzielenia pożyczki. Oświadczenie Anny zostało zatem złożone 13 grudnia 2019 r. Trzymiesięczny termin wypowiedzenia upłynął 13 marca 2020 r. (art. 112 zd. 1 *in principio* k.c.). Był to ostatni dzień, w którym Bartosz mógł zwrócić pożyczoną sumę zgodnie z treścią zobowiązania, jako że termin był zastrzeżony na jego korzyść (art. 457 k.c.). Ponieważ zwrot pożyczki nie nastąpił, od następnego dnia (14 marca 2020 r.) Bartosz pozostawał w opóźnieniu.

Opóźnienie jest wystarczającą przesłanką powstania roszczenia o zapłatę odsetek. Irrelevantne z tego punktu widzenia są przyczyny popadnięcia przez dłużnika w opóźnienie, w szczególności nie ma znaczenia kwestia, czy opóźnienie powstało wskutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie przez Bartosza powstał więc od dnia 14 marca 2020 r., a nie – jak w żądaniu Tatiany – od 14 grudnia 2019 r. Za okres do 13 marca 2020 r. należały się pożyczkodawczyni odsetki kapitałowe. Roszczenia o zapłatę odsetek powstają codziennie aż do upływu terminu przedawnienia roszczenia głównego, co jednak w analizowanym kazusie nie nastąpiło (zob. niżej pkt IV).

Strony umowy pożyczki nie określiły wysokości odsetek za opóźnienie. W takiej sytuacji należą się co do zasady tzw. odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (art. 481 § 2 zd. 1 k.c.), czyli 12 %. Jednakże na mocy umowy pożyczki ustalona została stopa odsetek umownych wynosząca 20 %. Stopa odsetek kapitałowych jest w rozważanym przypadku wyższa niż odsetki ustawowe za opóźnienie. Z tego względu również odsetki za opóźnienie należą się w wysokości równej odsetkom kapitałowym (art. 481 § 2 zd. 2 k.c.), czyli 20 %.

II. Aktualność roszczenia

Roszczenia Anny wobec Bartosza mogły wygasnąć wskutek śmierci Anny. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci (art. 922 § 1 k.c.). Roszczenia o zwrot pożyczki i zapłatę odsetek mają charakter majątkowy. Nie są także ściśle związane z osobą pożyczkodawcy (art. 922 § 2 k.c.). Śmierć Anny nie pociągnęła zatem za sobą wygaśnięcia jej roszczeń przeciwko Bartoszowi.

Rozważenia wymaga także przyporządkowanie roszczeń z tytułu pożyczki do majątków Anny i jej męża Dariusza. Ponieważ brak w kazusie wzmianki intercyzie ani o okolicznościach powodujących powstanie między małżonkami ustroju przymusowego, należy przyjąć, że pozostawali oni w ustroju wspólności ustawowej. Pożyczka została udzielona w trakcie trwania małżeństwa, co przemawiałoby za zaliczeniem wspominanych roszczeń do majątku wspólnego Anny i Dariusza (art. 31 § 1 zd. 1 k.r.o.). Jednakże pieniądze na pożyczkę pochodziły ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej przez Annę. Własność nieruchomości należała więc do jej majątku osobistego (art. 33 pkt 2 k.r.o.). Środki nabyte wskutek sprzedaży owej nieruchomości stanowiły surogat własności zbytej nieruchomości i także zasiły majątek osobisty Anny (art. 33 pkt 10 k.r.o.). Roszczenie o zwrot pożyczki również stanowiło

surogat środków wykorzystanych na wypłacenie pożyczki Bartoszewi i w konsekwencji weszło do majątku osobistego Anny.

Roszczenia o odsetki jako roszczenia uboczne także można przyporządkować do majątku, do którego należy wierzytelność główna. Możliwa jest jednak także inna interpretacja, według której odsetki należy traktować jako pożytki roszczenia o zwrot pożyczki, a więc jako dochód z majątku osobistego. Dochody takie zasilają majątek wspólny (art. 31 § 2 pkt 2 *in fine* k.r.o.). Niewątpliwie dotyczy to pobranych już odsetek, ale tak samo należałoby potraktować roszczenia o ich zapłatę. Nie są to bowiem surogaty środków pieniężnych znajdujących się w majątku osobistym Anny. Za ich zaliczeniem do majątku wspólnego przemawiałaby też ogólna reguła nabycia w trakcie trwania małżeństwa. W konsekwencji do spadku po Annie weszłoby tylko roszczenie o zwrot pożyczki. Natomiast roszczenia o odsetki należałyby do majątku wspólnego Anny i Dariusza, a po śmierci Anny spadkobiercy partycypowaliby w roszczeniach odsetkowych na zasadzie dziedziczenia udziału Anny w Majątku wspólnym. Dopiero odsetki za opóźnienie od dnia śmierci Anny przypadałyby już w całości spadkobiercom jako pożytki wspólnego prawa (albo ich odrębnych wierzytelności – zob. niżej).

Spadek może zostać nabyty na podstawie ustawy bądź testamentu. Podczas pobytu w szpitalu Anna sporządziła testament ustny. Jest to testament szczególny, który można zastosować jedynie w ustawowo określonych okolicznościach. Zgodnie z art. 952 § 1 k.c. testament ustny można sporządzić w obawie rychłej śmierci albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Przesłanki te są ujęte alternatywnie, co oznacza, że testament ustny można sporządzić, jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna ze wspomnianych przesłanek.

Brak w kazusie informacji o przeszkodach po stronie Anny w sporządzeniu testamentu własnoręcznego (art. 948 k.c.). Należy zatem przyjąć, że mimo złego samopoczucia mogła ona taki testament napisać. Nie jest także wykluczone sporządzenie testamentu notarialnego (art. 950 k.c.) w szpitalu, ponieważ notariusz może dokonywać czynności notarialnych także poza kancelarią, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Przesłanka niemożliwości, bądź znacznych utrudnień nie została zatem spełniona.

Rozumienie przesłanki obawy rychłej śmierci jest sporne. Przeważą pogląd ujmujący tę obawę obiektywnie, nie jest więc wystarczające jedynie subiektywne przekonanie o rychłej śmierci testatora. Przesłankę obawy rychłej śmierci ujęciu obiektywnym uważa się za spełnioną także wówczas, kiedy testator pozostaje wprawdzie w mylnym przekonaniu o zagrożeniu dla jego życia, ale przekonanie to jest racjonalnie uzasadnione. Anna pod wpływem błędnej diagnozy sądziła, że zostały jej jedynie trzy miesiące życia. Jej przekonanie o rychłej śmierci było zatem błędne, lecz uzasadnione przekazanymi jej informacjami o jej stanie zdrowia. Przesłanka obawy rychłej śmierci została zatem spełniona.

Forma testamentu ustnego, zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 958 k.c.) wymaga spełnienia następujących przesłanek (art. 952 § 1 *n fine* k.c.):

1. ustność oświadczenia;
2. obecność co najmniej trzech świadków.

Ad 1. Ustność oświadczenia.

Ustność oświadczenia Anny wynika wprost z kazusu.

Ad. 2. Obecność co najmniej trzech świadków.

Anna złożyła swoje oświadczenie kierując je do Dariusza i Tatiany. Można ich niewątpliwie uznać za świadków testamentu. Problemатyczny pozostaje status Patrycji, która była obecna w szpitalnej sali i słyszała treść oświadczenia. Ocena takiej sytuacji jest sporna. Według jednego stanowiska do bycia świadkiem testamentu wystarcza sama faktyczna percepcja oświadczenia spadkodawcy. Stosownie natomiast do ujęcia alternatywnego niezbędne do uznania danej osoby za świadka jest traktowanie go w ten sposób przez samego testatora, znajdujące w szczególności wyraz w kierowaniu do tej osoby oświadczenia woli. Na tle pierwszego ujęcia Patrycja mogłaby być uznana za świadka i przesłanka trzech świadków byłaby spełniona. W świetle natomiast drugiego poglądu Patrycja nie mogłaby być uznana za świadka, co prowadziłoby do niespełnienia analizowanej przesłanki formy testamentu. Bardziej trafne jest to ostatnie ujęcie, ale oba podejścia są akceptowalne i jednakowo oceniane.

W kasusie brak informacji o okolicznościach skutkujących bezwzględną niezdolnością do bycia świadkiem (art. 956 k.c.). Wobec powołania do dziedziczenia fundacji nie zachodzi także niezdolność względna (art. 957 k.c.).

Zbadania wymaga także treść testamentu Anny. Zgodnie z art. 959 k.c. spadkobierca może powołać do spadku jedną lub kilka osób. Anna oświadczyła, że przekazuje spadek „jakiejś fundacji pomagającej osobom chorym na nowotwór”. Sformułowanie takie nie czyni zadość wymaganiu wskazania w testamencie osoby spadkobiercy. Fundacji pomagającym pacjentom onkologicznym jest bowiem wiele, a Anna w żaden sposób nie sprecyzowała, która z tych fundacji miałaby być powołana do spadku. Treść jej oświadczenia nie pozwala także na przyjęcie, że chciała ona powołać do spadku fundację, która ma zostać dopiero przez nią ustanowiona w testamencie (art. 927 § 3 k.c.). Testament ustny Anny jest zatem wadliwy pod względem treści, ponieważ nie zawiera ani jednego prawidłowo sformułowanego rozrządzenia, co pociąga za sobą nieważność testamentu.

Skuteczność testamentu ustnego zależy także od stwierdzenia jego treści. Ustawa przewiduje dwa sposoby ustalenia treści testamentu ustnego. Po pierwsze, może to nastąpić w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spíše oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie (art. 952 § 2 k.c.). Po drugie, treść testamentu ustnego, która nie została spisana w sposób określony w art. 952 § 2 k.c. może zostać stwierdzona w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem (art. 952 § 3 zd. 1 k.c.). W kasusie brak informacji o stwierdzeniu treści testamentu Anny w któryś ze wskazanych sposobów. Testament Anny został sporządzony 20 lutego 2024 r. upłynął zatem już roczny termin do stwierdzenia jego treści na piśmie. Anna zmarła 25 sierpnia 2024 r. Od tego dnia zaczął biec sześciomiesięczny termin do stwierdzenia treści jej testamentu przez przesłuchanie świadków. Termin ten upłynął 25 lutego 2025 r., zatem również drugi sposób stwierdzenia treści testamentu jest już niedopuszczalny. W konsekwencji testament Anny byłby nieskuteczny także z powodu niemożności ustalenia jego treści w przewidziany w ustawie sposób.

Testament ustny Anny, jako testament szczególny, mógłby także utracić moc wskutek samego upływu czasu. Zgodnie bowiem z art. 955 k.c. „testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu”. Okolicznością uzasadniającą sporządzenie testamentu ustnego była obawa rychłej śmierci. Okoliczność ta ustała z dniem, w którym Anna dowiedziała się o błędnej diagnozie, co nastąpiło po tygodniu od sporządzenia testamentu ustnego, a więc 28 lutego 2024 r. Testament ustny Anny utraciłby moc 28 sierpnia 2024 r. Anna zmarła jednak trzy dni wcześniej, 25 sierpnia 2024 r. Testament ustny nie utraciłby więc mocy na podstawie art. 955 k.c.

Ostatecznie testament ustny Anny był nieważny z powodu niezachowania formy i niedostatecznego określenia spadkobiercy, a nadto byłby bezskuteczny wobec niemożliwości stwierdzenia jego treści.

Wobec bezskuteczności testamentu spadek po Annie podlega dziedziczeniu ustawowemu. Anna ma męża, Dariusza i córkę, Tatianę. Nabyli oni spadek po połowie (art. 931 § 1 k.c.).

W ramach spadku przeszły na Dariusza i Annę roszczenia o zwrot pożyczki i o zapłatę odsetek. Obydwa świadczenia mają charakter podzielný (art. 379 § 2 k.c.). Powstaje na tym tle zagadnienie wpływu wielopodmiotowości spadku na wierzytelności (roszczenia) o świadczenie podzielne. Rysują się dwie możliwości oceny tej kwestii. Według pierwszej z nich należy zastosować regułę podzielności zobowiązania wyrażoną w art. 379 § 1 zd. 1 k.c. Natomiast w myśl ujęcia alternatywnego wierzytelności o świadczenia podzielne zachowują aż do działu spadku integralność i należy stosować do nich przez analogię przepisy o zobowiązaniach niepodzielnych. Normatywnego uzasadnienia dla tej koncepcji można poszukiwać w funkcji wspólności majątku spadkowego, która ma umożliwić spadkobiercom przeprowadzenie działu spadku i zaliczenie darowizn na schedy spadkowe. Bardziej trafna jest druga koncepcja, która zapobiega całkowitemu wyłączeniu wspólności majątku spadkowego, gdyby do spadku wchodziły wyłącznie wierzytelności o świadczenia podzielne. Obydwa poglądy są jednak do obrony i są jednakowo punktowane. Na tle pierwszej koncepcji roszczenia Anny uległyby podziałowi na równe części między Tatianę i Dariusza. Tatiana mogłaby wówczas żądać od Bartosza zapłaty jedynie swojej części, tj. 250 000 zł tytułem zwrotu pożyczki i połowy należnych odsetek. Natomiast na tle koncepcji integralności wierzytelności spadkowych Anna mogłaby dochodzić od Bartosza 500 000 zł i całości należnych odsetek.

Bartosz przez pierwszy rok świadczył tytułem odsetek kapitałowych sumy wyższe niż wynikało to z treści stosunku zobowiązaniowego pożyczki (24 zamiast 20 %). Należy rozważyć, czy nadwyżka ta nie doprowadziła umorzenia w odpowiedniej części roszczenia głównego albo roszczeń o odsetki za opóźnienie, których dochodzi Tatiana. Bartosz nadpłacił w pierwszym roku 4 % sumy pożyczki, czyli 20 000 zł ($500\,000\text{ zł} \times 0,04 = 20\,000\text{ zł}$). Następnego dnia doszło do wypowiedzenia pożyczki z zachowaniem trzymiesięcznego terminu. Bartosz był więc zobowiązany do zapłaty odsetek kapitałowych wynoszących 20 % w stosunku rocznym za trzy kolejne miesiące. Suma należnych za ten okres odsetek wynosiła 25 000 zł ($500\,000 \times 0,20 / 4 = 25\,000\text{ zł}$). Ponieważ termin zapłaty odsetek kapitałowych był zastrzeżony na korzyść dłużnika (art. 457 k.c.), Bartosz mógł płacić te odsetki jeszcze zanim roszczenia z tego tytułu stały się wymagalne. W konsekwencji nadpłacone odsetki w pierwszym roku pociągnęły za sobą umorzenie również większości roszczeń o odsetki kapitałowe za kolejne trzy miesiące. Nie miały już natomiast żadnego wpływu na odsetki za opóźnienie.

III. Wymagalność roszczenia

Roszczenie o zwrot pożyczki jest wymagalne od 14 marca 2020 r., kiedy upłynął termin wypowiedzenia pożyczki przez Annę. Natomiast roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie są wymagalne od razu po ich powstaniu, co wynika z ich właściwości.

IV. Zaskarżalność roszczenia

Roszczenie o zwrot pożyczki podlega ogólnemu terminowi przedawnienia, który wynosi sześć lat (art. 118 zd. 1 *in principio* k.c.). Jako że wymagalność tego roszczenia zależała od wypowiedzenia przez wierzycielkę, bieg przedawnienia rozpoczął się w dniu, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby wierzycielka dokonała wypowiedzenia w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 120 § 2 zd. 1 k.c.). Anna mogła wypowiedzieć pożyczkę najwcześniej w dniu jej udzielenia, czyli 12 grudnia 2018 r. Pożyczka powinna wówczas zostać zwrócona w ciągu trzech miesięcy od dnia

wypowiedzenia, czyli 12 marca 2019 r. Następnego dnia stałoby się wymagalne roszczenie o zwrot pożyczki. Sześćioletni termin upłynąłby 13 marca 2025 r. Jednak przedawnienie nastąpiłoby z końcem roku (art. 118 zd. 2 k.c.), a więc dopiero 31 grudnia 2025 r. Dodatkowo płatność odsetek przez pierwszy rok można rozważać jako uznanie roszczenia głównego, co prowadziłby każdorazowo do przerwy biegu terminu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Wówczas termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki biegłby na nowo od ostatniej płatności odsetek kapitałowych (12 grudnia 2019 r.), co jednak nie zmieniałoby dnia upływu terminu przedawnienia (31 grudnia 2025 r.). Termin przedawnienia roszczenia głównego jeszcze nie upłynął i jest ono zaskarżalne.

Roszczenia o odsetki jako roszczenie okresowe podlega przedawnieniu trzyletniemu (art. 118 zd. 1 k.c.). Roszczenia za okres do 31 grudnia 2021 r. uległy już przedawnieniu. Jednakże są nadal zaskarżalne, ponieważ nie został podniesiony zarzut przedawnienia (art. 117 § 2 k.c.).

Odpowiedź: Żądana Tatiany są uzasadnione w całości w zakresie zwrotu pożyczki, a co do odsetek za opóźnienie od dnia 14 marca 2020 r. (względnie należy je odpowiednio zredukować w razie przyjęcia alternatywnej oceny skutków przynależności wierzytelności o świadczenie podzielne do majątku wspólnego małżonków i do spadku).